DECRETO Nº 85/94

De 24 de Agosto de 1994.

"Cria o Sistema Municipal de Defesa Civil".

CARLOS APARECIDO MARTINES ALVES, Prefeito do Município de Nova Canaã Paulista, Estado de São Paulo, usando das atribuições legais, e,

CONSIDERANDO:

A necessidade de se manter um Sistema permanente destinado a tratar dos encargos de Defesa Civil no Município de Nova Canaã Paulista para proteção à população e seus bens no caso de calamidade pública;

A necessidade de integração dos esforços entre os poderes constituídos municipais, de forma a se obter um melhor aproveitamento dos recursos existentes e um atendimento adequado às situações provocadas por calamidade pública;

A necessidade de se regular as diferentes * formas de cooperação das forças vivas da comunidade, disciplinando e orientando a participação social de modo que todos se sintam responsáveis pela autodefesa e recompensados pelas contribuições feitas para o bem comum; e finalmente, a necessidade deste Município integrar-se ao Sistema Estadual de Defesa Civil,

D-E-C-R-E-T-A :

Artigo 1º) - Fica criado, no Gabinete do * Prefeito, o Sistema Municipal de Defesa Civil, com a finalidade de coordenar as medidas permanentes de defesa destinadas a prevenir * conseqüências nocivas de eventos desastrosos e a socorrer as populações e as áreas atingidas por esses eventos.

Artigo 2º) - A Defesa Civil compreende o conjunto de medidas permanentes, preventivas de socorro, assistenciais e recuperativas, destinadas a evitar conseqüências danosas * de eventos desastrosos, previsíveis e imprevisíveis, a preservar o

moral da população e restabelecer o bem-estar social.

Artigo 3º) - O Sistema Municipal de Defesa* Civil constitui o instrumento de coordenação dos esforços de todos os órgãos municipais, com os demais órgãos públicos e privados e com a comunidade em geral, para planejamento e a execução das medidas previstas nos artigos anteriores.

Artigo 4º) - Compõem o Sistema Municipal de Defesa Civil:

a) A Comissão Municipal de Defesa Civil - COMDEC - subordinada diretamente ao Chefe do Executivo Municipal e ligada à Coordenadoria Regional de Defesa Civil da Região Administrativa de São José do Rio Preto.

b) Os Núcleos Comunitários de Defesa Civil NUDEC que venha a ser organizados pela Comunidade.

Parágrafo Único: O Sistema Municipal de Defesa Civil integrará o Sistema Estadual de Defesa Civil.

Artigo 5º) - A Comissão Municipal de Defesa Civil Coordenará e orientará, em âmbito municipal, todas as medidas previstas no Artigo 2º deste Decreto.

Artigo 6º) - O Chefe do Poder Executivo designará o Presidente da COMDEC, cujo cargo será exercido gratuitamente e suas funções consideradas serviços relevantes.

§ 1º) - O Presidente da COMDEC tem a atribuição de planejar as medidas de defesa civil e, na ocorrência de qualquersituação de emergência, tomar as providências requeridas, inclusive requisitar funcionários de outros órgãos municipais e coordenar a ação de quaisquer desses órgãos e solicitar, em nome do * Prefeito, todos os meios que considerar necessários para enfrentar a situação.

§ 2º) - O Departamento de Administração do Município, dará o suporte administrativo à COMDEC e funcionará como sua Secretaria Executiva.

Artigo 7º) - A Comissão Municipal de Defesa Civil é constituída por uma representação de cada um dos Departamentos Municipais, cujos membros serão indicados pelos respectivos titulares.

Artigo 8º) - A COMDEC contará com um Conselho de Entidades não Governamentais, constituído por representantes da iniciativa privada, com atuação no âmbito do Município.

Artigo 9º) - Quaisquer dos órgãos componentes do Sistema de Defesa Municipal informará, imediata e inadiavelmente à Secretaria Executiva da COMDEC, quaisquer ocorrências anormais e adversas que possam afetar gravemente a comunidade municipal, privando-a, total ou parcialmente, do atendimento de suas necessidades ou ameaçando a existência ou integridade de seus elementos componentes.

Artigo 10) - Tão logo tenha notícia da ocorrência de qualquer evento desastroso, o Presidente da COMDEC tomará todas as medidas para acionar os órgãos do sistema e subsistemas, inclusive, se for o caso, o concurso de outros órgãos da Administração Municipal, e quaisquer outros que sejam necessários.

§ 1º) - Para o cumprimento do disposto neste artigo, fica o presidente da COMDEC investido de todos os poderes necessários, que serão exercidos em nome do Prefeito durante* a ocorrência do evento desastroso e no período necessário à normalização da situação.

§ 2º) - Se a situação exigir, o Presidente* da COMDEC declarará a Situação de Emergência para a área atingida, a qual será devidamente delimitada.

§ 3º) - Se entender necessário o Presidente da COMDEC proporá ao Prefeito a decretação do Estado de Calamidade Pública.

Artigo 11) - A COMDEC baixará regulamento * para o funcionamento do Sistema Municipal de Defesa Civil.

Artigo 12) - Será considerado serviço relevante, devendo constar dos assentamentos funcionais do participante em serviço de Defesa Civil, quando da ocorrência de eventos desastrosos.

Artigo 13) - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Nova Canaã Paulista
24 de Agosto de 1994.

Carlos Cap. M. Alves
Carlos Aparecido Martines Alves
Prefeito Municipal

Registrado no livro próprio e publicado por afixação no lugar de * costume.

Antenor Veratti
Diretor de Administração